

Algemene Voorwaarden van Gijs

1. Definities

Aanbod / Aanbieding	Ieder aanbod van Gijs tot het aangaan van een Overeenkomst.
Gijs	Gijs (Groen in je straat) (KvK-nummer: 86736094).
Overeenkomst	Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Gijs verrichten van Werkzaamheden aan de Opdrachtgever.
Opdrachtgever	De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Gijs een Aanbieding doet tot het verrichten van de Werkzaamheden en/of wie met Gijs een Overeenkomst aangaat.
Partij(en)	Gijs en de Opdrachtgever c.q. ieder voor zich.
Schriftelijk	Per brief of e-mail.
Voorwaarden	Deze algemene voorwaarden van Gijs, zoals ook te vinden op de Website.
Website	www.groeninjestraat.nl/algemene-voorwaarden
Werk	Een (al dan niet geheel of gedeeltelijk afgerond) werk van stoffelijke aard, resultaat van de door Gijs uitgevoerde Werkzaamheden.
Werkzaamheden	De door Gijs verrichte werkzaamheden waarbij Gijs zich jegens de Opdrachtgever verbindt om advieswerkzaamheden te verrichten en/of een werk tot stand te brengen, waaronder (in ieder geval) wordt begrepen: de verkoop, levering en installatie van zonnepanelen, isolatiematerialen, kozijnen en andere materialen en goederen ter verduurzaming, verbetering of uitbreiding van woningen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid

- 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
- 2.2 In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
- 2.3 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
- 2.4 Gijs is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging gaat in vanaf het moment dat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd op haar website of op andere wijze kenbaar is gemaakt aan de Opdrachtgever.

3. Aanbod en totstandkoming van een Overeenkomst

- 3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding,

dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

- 3.2 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand als Gijs dat heeft bevestigd of uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

4. De uitvoering van de Overeenkomst

- 4.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Gijs zich inspannen om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Gijs staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat zij een bepaald resultaat kan/zal bereiken.
- 4.2 Gijs heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder toestemming van Opdrachtgever te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gijs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gijs zijn verstrekt, heeft Gijs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gijs ter beschikking heeft gesteld. Gijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gijs is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
- 4.4 Gijs zal de Werkzaamheden laten uitvoeren door derden.

5. Prijzen

- 5.1 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro's en zijn inclusief omzetbelasting.
- 5.2 Gijs is gerechtigd de prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Gijs, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst en uiterlijk voor de oplevering, aan Opdrachtgever door te berekenen.
- 5.3 Indien de verhoogde prijs die Gijs wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.2 ten opzichte van de overeengekomen prijs (niet zijnde meerwerk) meer dan tien procent (10%) is gestegen, is de Opdrachtgever gerechtigd om Schriftelijk de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Gijs betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Gijs recht heeft op de vergoeding van de door haar reeds verrichte Werkzaamheden.
- 5.4 Gijs is in geen enkel geval jegens de Opdrachtgever gehouden om de als gevolg van artikel 5.3 geleden schade van de Opdrachtgever te vergoeden.

6. Meerwerk

- 6.1 Wijzigingen kwalificeren als meer- of minderwerk:
- (a) als er sprake is van een wijziging van de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk verstaan maar niet beperkt tot een wijziging in het ontwerp of bestek;
 - (b) als de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

- (c) in geval van afwijkingen van eventuele geschatte hoeveelheden; en/of
 - (d) in geval van afwijkingen van eventuele verrekenbare hoeveelheden.
- 6.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het aangaan van de Overeenkomst.
- 6.3 Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden die niet door de Opdrachtgever Schriftelijk zijn medegedeeld en niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Gijs ten tijde van het fysiek of digitaal opnemen van de situatie ten behoeve van de te verrichte Werkzaamheden (of wanneer niet zichtbaar is geworden tijdens de beperkte voorinspectie), zoals bijvoorbeeld belemmeringen om zonnepanelen of isolatie te plaatsen en/of indien om de Werkzaamheden te kunnen uitvoeren er (eerst) andere werkzaamheden moeten plaatsvinden (waaronder verwijderen van asbest of herstellen of verbeteren van de woning), heeft Gijs het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorziene omstandigheden voortvloeien.
- 6.4 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswegen hogere eisen aan de Werkzaamheden stellen dan in de Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van de Werkzaamheden die nodig zijn om aan die eisen te voldoen worden verrekend als meerwerk.
- 6.5 Indien omtrent de wijze en het tijdstip van de verrekening van het meer- en minderwerk niets is overeengekomen, heeft Gijs het recht meer- en minderwerk onmiddellijk na het ontstaan ervan in rekening te brengen.

7. Betaling

- 7.1 Terzake de door Gijs uit te voeren c.q. uitgevoerde Werkzaamheden wordt door Gijs een factuur gestuurd naar de Opdrachtgever.
- 7.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Gijs aangegeven bankrekening.
- 7.3 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Opdrachtgever. Die kosten worden door Partijen bij voorbaat vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Gijs om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
- 7.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 7.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
- 7.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
- 7.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Gijs op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Gijs jegens de Opdrachtgever.

- 7.7 Gijs is gerechtigd alle vorderingen op de Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Gijs aan de Opdrachtgever, dan wel aan met Gijs gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
- 7.8 Alle vorderingen van Gijs op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
- (a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Gijs omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Gijs;
 - (b) indien Gijs de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 7.9 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 - (c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, liquidatie of faillissement van de Opdrachtgever of – voor zover Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft – het op de Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
- 7.8 De Opdrachtgever is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van De Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Opdrachtgever met de verlangde zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Gijs bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

8. Oplevertijd

- 8.1 De door Gijs in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
- 8.2 De door Gijs (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Gijs en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
- 8.3 Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Gijs ervan uit dat zij de Werkzaamheden kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
- 8.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die bij Gijs bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Gijs de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren (waaronder in de situatie als bedoeld in artikel 6.3). Als de Werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Gijs kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Gijs dit toelaat.
- 8.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gijs wegens een tekortkoming van de Opdrachtgever – of die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend - wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de Werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Gijs kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Gijs dit toelaat.

9. Oplevering en onderzoek

- 9.1 Na afronding van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Opdrachtgever zal aan Gijs binnen vijf (5) dagen Schriftelijk mededelen als hij van oordeel is dat uitgevoerde Werkzaamheden niet voldoen aan de Overeenkomst, dit onderbouwd met de redenen daarvan.

9.2 Wordt niet binnen vijf (5) dagen na oplevering een dergelijke schriftelijke mededeling gedaan, dan worden de Werkzaamheden geacht - na het verstrijken van deze termijn - in de staat waarin zij zich bevindt te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

9.3 Als na oplevering alsnog gebreken bekend worden bij de Opdrachtgever dan dient hij dat binnen vijf (5) dagen na ontdekking Schriftelijk kenbaar te maken aan Gijs.

10. Garantie

10.1 Er wordt geen garantie verstrekt op de adviezen van Gijs. Gijs geeft in haar adviezen een indicatie van mogelijk te behalen voordelen en besparingen ten aanzien van energieverbruik, alsmede de mogelijkheid op het verkrijgen van subsidie(s), maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

10.2 Als sprake is van een (mogelijke) garantieclaim van de Opdrachtgever op door Gijs uitgevoerde Werkzaamheden die feitelijk zijn uitgevoerd door een leverancier van Gijs, dan zal Gijs daarvoor haar leverancier aanspreken. De leverancier zal de garantieclaim onderzoeken en waar nodig verhelpen, waaraan de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. Indien op geleverde producten een (fabrieke-)garantie door de leverancier of producent wordt gegeven, dan zal de Opdrachtgever eerst daarop aanspraak maken.

10.3 Vanaf de datum van de oplevering, verleent Gijs aan Opdrachtgever een garantie van twaalf (12) maanden op het door Gijs opgeleverde Werkzaamheden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele aanspraken op een garantie en non-conformiteit gelden niet – en komen integraal te vervallen - indien:

- (a) aan het Werk of de uitgevoerde Werkzaamheden andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de Overeenkomst bekend waren;
- (b) zonder Schriftelijke toestemming van Gijs door derden reparaties of werkzaamheden aan het Werk zijn verricht;
- (c) de gebreken zijn veroorzaakt doordat de woning na het aanbrengen van isolatie damp dicht is geworden (al dan niet als gevolg van het voor of na uitvoering van de Werkzaamheden schilderen van de woning door Opdrachtgever);
- (d) er gebreken aan de muren (stucwerk) zijn ontstaan als gevolg van het vervangen van kozijnen;
- (e) het uitgevoerde Werk niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en/of onderhouden; en/of
- (f) de door Opdrachtgever geclaimde bedragen uit hoofde van de garanties, die Gijs van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft verkregen in relatie tot de aan Gijs geleverde zaken, te boven gaan. De hoogte van de aanspraken uit hoofde van een of meerdere garanties van Opdrachtgever jegens de Gijs zullen het bedrag van de garanties die aan Gijs worden verleend door haar leveranciers, onderaannemers en/of derden, in geen enkel geval te boven gaan en zijn te allen tijde beperkt tot de hoogte van het bedrag van die specifieke garantie.

11. Vervaltermijnen

11.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Gijs in verband de uitvoering van de Overeenkomst vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Gijs.

11.2 In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door de Opdrachtgever een Schriftelijke claim is neergelegd bij Gijs in verband met door haar verrichte Werkzaamheden vervalt iedere rechtsvordering van de Opdrachtgever indien Gijs niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelij-

ke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12. Aansprakelijkheid Gijs

- 12.1 Gijs is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Gijs toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal twaalf (12) maanden na beëindiging van de Overeenkomst of (tussentijdse) oplevering. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Gijs verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Gijs en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Niet voor vergoeding in aanmerking komt de schade als omschreven in artikel 12.3 onder (b) en (c).
- 12.2 Indien de verzekeraar van Gijs als bedoeld in artikel 12.1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer Gijs voor de betreffende schade niet verzekerd is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de opdracht exclusief BTW, met een maximum van € 10.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van Gijs.
- 12.3 Indien de verzekeraar van Gijs als bedoeld in artikel 12.1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer Gijs voor de betreffende schade niet verzekerd is, dan komt niet voor vergoeding in aanmerking:
- (a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
 - (b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door Gijs verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
 - (c) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Gijs verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
- 12.4 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
- 12.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van Gijs en de hulppersonen die door Gijs bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

13. Verplichtingen Opdrachtgever

- 13.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor – en staat ervoor in - dat:
- (a) alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden door Gijs, zijn verkregen en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden behouden;
 - (b) Gijs over alle benodigde tekeningen en/of andere beschikt die Gijs nodig heeft voor een goede beoordeling en uitvoering van de Werkzaamheden;
 - (c) de plaats, waar de Werkzaamheden door Gijs worden uitgevoerd, alsmede de route in en rondom de woning daar naartoe, vrij is van beperkingen (in de ruimste zin van het woord) zodat Gijs de Werkzaamheden kan uitvoeren;
 - (d) de woning van Opdrachtgever voldoet aan alle technische vereisten om de Werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 - (e) het deel van de woning van Opdrachtgever waar de Werkzaamheden plaatsvinden niet is voorzien van asbest;
 - (f) hij flexibel is in de momenten waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd en beschikbaar is op de door of namens Gijs aangekondigde momenten.

13.2 Gijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, voor aanvang van de door haar te verrichten Werkzaamheden, de plaats van de Werkzaamheden te bezoeken en in onderling overleg met de Opdrachtgever nader af te stemmen welke maatregelen nodig zijn om de Werkzaamheden deugdelijk te kunnen uitvoeren.

13.3 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

14. Ontbinding en opzegging

14.1 Ingeval de Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Gijs het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Gijs tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Gijs toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Gijs in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk in haar geheel opeisbaar zijn.

14.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever haar onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als de Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Gijs het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gijs tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Gijs op volledige schadevergoeding.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Gijs kan worden toegerekend.

15.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 15.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming bij Gijs of een (toe)leveranciers als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (waaronder begrepen maar niet uitsluitend beperkt tot overstromingen, hevige regenval, hagel, sneeuw en vorst), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of -falen, (m) transportvertraging en/of (n) onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6.3.

15.3 In geval van overmacht heeft Gijs de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Gijs onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Gijs conform artikel 15.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte Werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

- 15.4 Indien Gijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

16. Overdracht

- 16.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
- 16.2 Gijs heeft het recht om bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen met inachtneming van de Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 17.1 Op de forumkeuze in artikel 17.2, alle door Gijs verrichte Werkzaamheden en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 17.2 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Versie: augustus 2022